養殖生產設備買賣合約

立合約人：

甲方：全興水產飼料股份有限公司

乙方：百川水產養殖有限公司

茲因甲方向乙方訂購水產相關物品/設備，經雙方同意，議定條款如下：

一、 合約有效期限

自中華民國 115 年 01 月 10 日起至 116 年 01 月 09 日止，共計壹年 。如有必要，經雙方書面同意得展延之 。

二、 品名、規格與單價

品名、規格、廠牌、單位及單價詳列如附件報價單 。計價幣值為新台幣（NTD） 。

三、 交貨期限及地點（優化修改版）

1. **交貨期限**：乙方應按甲方指定之數量與規格，於接獲訂購通知日起 **[請填寫，例如：七]** 個工作日內（不含例假日），以訂貨批次為據運交至甲方指定地點 。
2. **送貨預約**：乙方應於送貨前至少二十四小時通知甲方指定之收貨人員，以利安排驗收作業。
3. **費用負擔**：運費及運輸過程之保險費用由乙方自理 。

四、 交貨辦法

1. **穩定供應**：在合約期間內乙方不得藉任何理由中途缺貨 。
2. **簽收程序**：貨品運達時，由甲方人員於送貨單簽收，該簽收僅代表品項與數量初步相符，不視為驗收合格，最終仍以第五條驗收結果為準。
3. **缺貨處理**：如因缺貨致甲方需於他處臨購替用，其產生的價差損失應由乙方負擔 。乙方應於確認缺貨時即刻書面告知甲方預計恢復供應日期。
4. **包裝規範**：乙方貨品包裝上應檢附相關許可證明及製造日期，效期須達一年以上方可驗收 。

五、 **驗收辦法**

1. 貨品經甲方檢驗不合格者，乙方應於三日內調換合格新品 。
2. 如貨品於使用中發現係屬次級品、變質或效果不彰，乙方應無條件調換 。
3. 若屬重大品質問題引發之爭議，其一切損失概由乙方負責 。

六、 **違規罰則**

1. **逾期罰款**：未依限交貨或調換合格品者，每逾一日按該批貨款總金額扣罰千分之二（0.2%） 。
2. **損害賠償**：若因可歸責於乙方之事由致嚴重影響品質或安全，甲方得終止合約並依實際損失向乙方求償 。

七、 **付款辦法**

乙方同意依據甲方貨款申請流程作業方式，定期申請該貨品款項之給付 。

八、 **爭議處理**

因本合約所生爭議，雙方應本誠信原則協調解決；如未能達成協議而涉訟，雙方同意以**臺灣臺北地方法院**為第一審管轄法院 。

九、 立合約人簽署區

甲方（採購方）

- **公司名稱**：全興水產飼料股份有限公司
- **負責人**：王小明
- **公司地址**：台灣高雄市前鎮區中山二路 100 號
- **統一編號**：12345678

乙方（供應方）

- **公司名稱**：百川水產養殖有限公司
- **負責人**：[請填寫]

- **公司地址**：臺中市石岡區豐勢路 1 巷 4 號 1 樓
- **統一編號**：54588421

中華民國 **115** 年 **01** 月 **10** 日